

1500023-67.2022.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... o COPOM informou a ocorrência de um roubo já ocorrido. O roubo teria sido dentro da residência. A vítima possuía marca de agressões, e informou que foram perpetradas por faca. No local, ela informou que conhecia o autor do roubo, e que seria "Gu". Direcionou-se em diligência até a porta da residência do réu, mas havia populares que queriam agredir o réu em razão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500023-67.2022.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500023-67.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2005542/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 16404275 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3/22/406 -
CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2005542 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ JULIO DESIDERIO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LUIZ JULIO DESIDERIO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, porque, no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 05h00min, na Rua Ugo Munerato, nº 293, nesta cidade, teria subtraído para si, mediante grave ameaça e violência, a quantia de R\$ 300,00, da vítima idosa L.D. A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 e, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva (fls. 110/113).

O réu foi citado (fl. 135) e ofertou resposta à acusação (fls. 141/142).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do boletim de ocorrência de fls. 14/15, auto de reconhecimento fotográfico (fl. 09), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima disse que uma pessoa entrou em sua casa com um pedaço de pau e uma faca, dizendo que iria matar a vítima. O agente pegou dinheiro e levou embora. Conhece a pessoa que entrou, e morava cerca de 03 casas do ofendido. Não sabe o nome ou apelido do acusado. Foi machucado pela pessoa, porque ela passou uma faca no seu pescoço. A pessoa levou dinheiro de sua casa. Foi na delegacia e viu a pessoa que entrou em sua casa. Estava sem óculos quando os fatos aconteceram. Em audiência virtual, reconheceu o réu, por foto que lhe foi mostrada entre outras pessoas, como o autor do delito.

A testemunha Damião mencionou que estava dormindo, quando o ofendido, que é seu vizinho, bateu em sua porta por volta das 04h30m; ele estava machucado e com sangue. O ofendido disse que entraram na casa dele e o roubaram dentro da sala, levando R\$ 300,00. O ofendido falou que quem praticou o delito foi "Gu", porém, a testemunha não o conhece. Não tem conhecimento que o ofendido tenha inventado qualquer fato.

O Policial Militar Ítalo relatou que estava de serviço quando o COPOM informou a ocorrência de um roubo já ocorrido. O roubo teria sido dentro da residência. A vítima possuía marca de agressões, e informou que foram perpetradas por faca. No local, ela informou que conhecia o autor do roubo, e que seria "Gu". Direcionou-se em diligência até a porta da residência do réu, mas havia populares que queriam agredir o réu em razão do roubo; ele não se encontrava no local. Solicitaram socorro médico para a vítima.

O investigador de polícia Evandro contou que o ofendido foi até a delegacia, e contou que estava assistindo televisão, quando uma pessoa entrou em sua casa e o agrediu com faca e um pedaço de pau. A pessoa disse que, se o ofendido contasse algo, mataria-o. O ofendido também disse que já havia visto o réu outras vezes, e ele passava por diversas vezes na frente da casa da vítima. A polícia foi até a casa do réu, mas este não se encontrava. Em outra oportunidade, a vítima retornou à delegacia e fez o reconhecimento fotográfico. Na delegacia, mostraram as 3 fotos juntas para a vítima, exatamente como está no reconhecimento fotográfico. A investigação não apreendeu qualquer objeto cortante.

O réu afirmou que não tem ciência dos fatos relatados pela vítima, e já fazia um tempo que não morava com sua mãe. Não sabe o porquê de estar sendo acusado. Na época dos fatos, morava no centro da cidade. Nunca teve qualquer desavença com o ofendido.

Assim, após amealhados os elementos probatórios em juízo, verifica-se que há elementos suficientes que embasam a condenação.

Isso porque a vítima foi enfática ao relatar o ocorrido de forma uníssona por mais de uma vez, afirmando ainda que fora agredida durante a prática delitiva com uma faca e um pedaço de pau, e ao reconhecer o réu também em juízo. Além disso, o comportamento da vítima, consistente em solicitar socorro logo após o acusado ter deixado sua residência com ferimentos indicam a prática, efetivamente, do delito de roubo. Ressalta-se que o fato de a mãe do acusado morar próximo à vítima e à testemunha reforça as versões apresentadas, por conhecer a vizinhança e pela maior facilidade no reconhecimento e identificação do réu.

As informações quanto às lesões sofridas foram reafirmadas pela testemunha ouvida, Damião, não deixando dúvidas quanto à imputação do roubo e à utilização da arma branca, conquanto não tenha sido apreendida. No mesmo sentido foi o testemunho dos policiais que acompanharam a diligência indicaram a violência perpetrada pelo acusado, inclusive com a necessidade de encaminhamento ao pronto socorro. Além disso, os ferimentos causados pela faca utilizada foram evidenciados pelos policiais, mesmo que superficiais.

Não há, portanto, elemento nos autos que vá de encontro às declarações da vítima. Nesse sentido, a jurisprudência aponta para sua especial relevância, principalmente quando amparada em outras provas no processo:

Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo - Prova segura - Declarações da vítima firmes no sentido de reconhecer o réu como um dos autores do delito - Depoimento de testemunha corroborando o relato da ofendida - Condenação mantida - Manutenção das causas de aumento do emprego de arma de fogo e de arma branca - Inexigibilidade de apreensão e perícia no instrumento - Palavras das vítimas categóricas em comprovar a utilização de armamento - Dosimetria - Pena e regime fechado mantidos - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500051-21.2021.8.26.0415; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Palmital - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

Assevere-se que, ainda que a Douta Defesa tenha pleiteado pela nulidade do reconhecimento, tal não deve ser acolhido no caso presente. Isso porque, em primeiro lugar, as testemunhas (inclusive o vizinho do réu) relataram que, logo após os fatos, o réu já mencionou que o autor do delito era o ora réu. Ou seja, poucos momentos após os fatos, já foi mencionado, pelo ofendido, que o autor do delito seria o acusado. Ademais, o ofendido mencionou em juízo que o conhecia anteriormente. Não bastasse isso, verifica-se que, assim que mostrado ao ofendido as imagens das pessoas a serem reconhecidas (em audiência judicial virtual), de pronto apontou a pessoa do réu. Além disso, o investigador de polícia relatou em juízo como se deu o reconhecimento na seara extrajudicial. Dessa forma, por todos esses motivos, mesmo que a vítima estivesse sem óculos no momento do delito, não há, destarte, pontos que confirmam pecha ao reconhecimento da autoria do réu ou ao reconhecimento que fora realizado pelo ofendido.

Apenas o próprio depoimento do acusado se deu em sentido diverso do que o narrado pela vítima e pelas testemunhas. Porém, a versão do réu restou isolada nos autos, razão pela qual não é possível conferir a credibilidade necessária para infirmar todas as demais provas colhidas.

Não se vislumbra, por fim, qualquer intenção desmedida de simples tentativa de incriminação do acusado.

De rigor, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia.

PENA. O réu possui maus antecedentes [0000049-23.2014.8.26.0302 com trânsito em julgado em 22/09/2014 e pena extinta em 16/09/2014 (fl. 175/176); 0008700-54.2008.8.26.0302 com trânsito em julgado em 04/04/2011 e pena extinta em 20/06/2011 (fls. 177/178) e 0014834-39.2004.8.26.0302 com trânsito em julgado em 17/02/2009 e pena extinta em 14/08/2012 (fls. 179/180)] e é reincidente [0000875-10.2018.8.26.0302 (execução 0010477-77.2018.8.26.0026) com trânsito em julgado em 14/05/2019 (fl. 175) e 1501154-48.2020.8.26.0302 (execução 0002223-13.2021.8.26.0026) com trânsito em julgado em 09/06/2021 (fls. 176/177)], e por isso, utilizo os maus antecedentes e uma reincidência nesta fase, enquanto a outra reincidência será utilizada na fase seguinte. Em atenção às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, entendo ainda que as circunstâncias do delito são negativas. Pondero o fato de o roubo ter sido praticado no interior de residência habitada, local de repouso e descanso, pode gerar outros desdobramentos voltados ao latrocínio. A culpabilidade também é prejudicial ao réu, porquanto o acusado já conhecia a vítima anteriormente, pois morava próximo à casa de sua genitora. Por isso, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, por inexistirem informações mais precisas acerca da condição financeira do réu.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (artigo 61, I, do CP) e da prática do crime contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme fl. 52 (artigo 61, II, "h", do CP), majoro a pena em 2/6 (1/3), totalizando 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando a presença da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), elevo a pena em 1/3, remontando 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou sursis, em função do quantum de pena aplicado, da violência utilizada e da reincidência do réu (artigos 44, I e II e 77, I, ambos do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUIZ JULIO DESIDERIO, qualificado nos autos, à pena segregativa 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão e à pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado (artigo 33, §2º, "a", do Código Penal), em razão da gravidade concreta do delito, que envolveu o emprego de arma branca, além do fato de o réu ser reincidente e da pena fixada.

Recomendo na prisão em que se encontra, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos necessários que autorizam sua custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, pois há risco de o réu voltar a delinquir da mesma maneira, mormente considerando ser o réu reincidente, já possuindo sentença condenatória com trânsito em julgado por outros dois delitos da mesma natureza, patrimonial.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso por parte do Ministério Público (fl. 108), fixo como mínimo para indenização o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais).

Custas pelo acusado, observados os benefícios da gratuidade da justiça, se o caso. P.I.C.

Jaú, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA